III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 19/10/2026, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto: Transformación a regadío de 2,359 ha del expediente de la CHG SB-5073/2019 (expediente: S478/2026/CR/00131), en el polígono 37, parcela 103 del término municipal de Villahermosa (Ciudad Real), cuyo promotor es Arsenio Castillo Gallego. [2026/7805]

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que deben ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.

La clasificación y criterios de sometimiento a una evaluación de impacto de los proyectos, vienen establecidos en el Real Decreto 445/2023, de 13 de junio, por el que se modifican los anexos I, II y III de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

Por su parte la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental, constituye la normativa de desarrollo y de protección ambiental adicional, en Castilla-La Mancha, determinando los plazos de la tramitación. El proyecto objeto de este informe se encuentra recogido en el Anejo II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, modificada por el R.D. 445/2023, de 13 de junio, concretamente en:

Grupo 1. Apartado c) “Proyectos de transformación, ampliación o consolidación de regadíos de 10 o más hectáreas; así como los comprendidos entre 1 ha y 10 ha que cumplan alguno de los criterios generales: -proyectos en espacios protegidos Red Natura 2000”.

Primero. Descripción del proyecto definido por el promotor en toda la documentación.

Según la documentación presentada, el proyecto consiste en la transformación de uso agrícola de secano a regadío, de una superficie de 2,359 hectáreas destinadas al cultivo de leñosos (olivar tradicional), mediante aprovechamiento de aguas subterráneas en el marco del expediente SB-5073/2019 tramitado ante la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

La parcela 103 del polígono 37 del término municipal de Villahermosa tiene una superficie total de 2,5378 ha de las que 2,3826 están ocupadas por olivar, y es esta superficie la que se pretende transformar, correspondiendo el resto de superficie de la parcela a “elementos del paisaje” según SigPac.

En la parcela que se solicita transformar a regadío, se pretende utilizar un sistema de riego por goteo en el cultivo de olivar tradicional. Este método ha sido elegido por su eficiencia en el uso del agua y su adecuación a las condiciones agronómicas del cultivo proyectado. El riego por goteo permitirá una distribución uniforme y controlada del recurso hídrico, favoreciendo el desarrollo vegetativo del olivo y optimizando el rendimiento del cultivo, así como el consumo de agua.

Actualmente, la parcela no dispone de captaciones activas, por lo que se ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Guadiana la autorización de una única captación subterránea de una profundidad estimada entre 50 y 100 metros de agua, donde se instalará un sistema de elevación con motobomba sumergida, alimentada por un sistema fotovoltaico (bombeo solar). La impulsión de esta bomba estará conectada directamente a una conducción principal de polietileno de 40 mm de diámetro, distribuida a lo largo de la parcela y de la que partirán las derivaciones a los sectores de riego directamente con tubería de riego de 16 mm de diámetro hasta los “aros” de riego colocados en cada una de las plantas con un total de 6 goteros por árbol.

La parcela ya se encuentra plantada con olivar en marco tradicional, que ocupa la totalidad de la superficie a transformar, actualmente como plantación en secano y que tras la transformación contará con un sistema de riego por goteo. Esta transformación se plantea dentro del marco de una solicitud de derechos de riego vinculada a una única captación aún en fase de tramitación ante la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

Segundo. Tramitación y consultas.

Con fecha 29-07-2025 tiene entrada en el Servicio de Calidad Ambiental de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real la documentación de inicio del proyecto de referencia. Una vez revisada esta documentación, el 05-05-2026 el órgano ambiental notificó al promotor del proyecto que la documentación presentada junto con la solicitud de inicio era completa. Sobre la base de dicha documentación, de acuerdo con el artículo 53 de la citada Ley 2/2020, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):

- (*)Ayuntamiento de Villahermosa (Ciudad Real).
- (*)Confederación Hidrográfica del Guadiana.
- (*)Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real. Servicio de Medio Natural.
- (*)Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real. Unidad de Coordinación de Agentes Medioambientales.
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real. Servicio de Economía Circular y Agenda 2030 de Ciudad Real.
- Dirección General de Calidad Ambiental. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
- (*)Delegación Provincial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Servicio de Desarrollo Rural y políticas Ambientales.
- (*)Delegación Provincial de Sanidad en Ciudad Real. Servicio de Salud Pública de Ciudad Real.
- (*)Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Ciudad Real. Servicio de Cultura.
- Ecologistas en Acción de Ciudad Real.
- Sociedad de Historia Natural de Ciudad Real.
- WWF/Adena.

Los aspectos más destacables resultado de las consultas realizadas han sido:

Con fecha 06-05-2026, se recibe informe del Servicio de Desarrollo Rural y Políticas Agroambientales, comunicando que ya respondió sobre la misma consulta a la Agencia del Agua mediante escrito de 10-11-2024 informando favorablemente la actuación.

Con fecha de 12/05/2026 se recibe informe del Ayuntamiento de Villahermosa en el que se considera favorable para el municipio la transformación solicitada, pues amén de producir una mejora relativa en la economía del solicitante, se produce un incremento de mano de obra necesaria para la transformación y mantenimiento de la explotación de olivar en regadío que se pretende realizar.

Con fecha 15-05-2026 la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en Ciudad Real, desde su Servicio de Cultura, informa que la actuación solicitada es compatible con la preservación de Patrimonio Cultural de la zona. No obstante, recuerda que el hallazgo casual de restos materiales con valor cultural se comunicará en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas a la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Con fecha 22-05-2026, la unidad de Coordinación de los Agentes Medioambientales informa la afección del proyecto a áreas protegidas (Red Natura 2000) así como a especies esteparias, como el sisón o la ganga.

Con fecha 28-05-2026, el Servicio de Medio Natural remite informe en el que se constata que las parcelas se ubican en: Red Natura 2000 (ZEPA ES0000158 - Área esteparia del Campo de Montiel - Sector 2 - Zona tipo B.- zona de uso compatible - Polígono poco vitícola), así como en área de dispersión de águila imperial y águila perdicera y zona de importancia para águila imperial, sin que se aprecie afección a estas especies, concluyendo que el olivar existente se encuentra legalmente establecido, por lo que se informa favorablemente el riego del mismo, con las superficies que figuran en el Sigpac. El recinto 2 debe conservar su carácter forestal, puesto que el Plan de Gestión de la ZEPA prohíbe el cambio de uso a agrícola. El sistema de riego se ajustará a lo previsto en el Plan de Gestión: ramales portagoteros subterráneos.

Con fecha 22-06-2026, se recibe informe del Servicio de Salud Pública, el cual recoge que desde el punto de vista sanitario no se considera necesario realizar sugerencias.

Con fecha 29-07-2026, la Confederación Hidrográfica del Guadiana remite informe donde se indica que, según los datos obrantes en este organismo de cuenca, el promotor solicitó, con fecha 04/10/2019 la inscripción de un aprovechamiento de aguas subterráneas, según lo establecido en el artículo 54.2 del TRLA, el cual se tramita con nº de expediente 5073/2019, para riego de 2,359 ha en la parcela 103 del polígono 37, t.m. Villahermosa (Ciudad Real), a partir de una captación de aguas subterráneas ubicada en la misma parcela. El volumen solicitado asciende a 3.538,5 m³ /año. La captación de aguas subterráneas se encuentra fuera de MASb relacionada en el apéndice 4 de las Disposiciones Normativas del Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana (DHGn), aprobado por el Real Decreto 35/2023, de 24 de enero (B.O.E. nº 35, de 10/02/2023). En cualquier caso, se estaría a lo dispuesto en la correspondiente resolución sobre la tramitación de la solicitud del aprovechamiento de aguas subterráneas.

Según lo dispuesto en la Orden TED/1191/2024, de 24 de octubre, por la que se regulan los sistemas electrónicos de control de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua, los retornos y los vertidos al DPH, para el control del volumen derivado por las captaciones de agua del DPH, el titular del mismo queda obligado a instalar y mantener a su costa un dispositivo de medición de los volúmenes o caudales de agua captados realmente (contador o aforador). El contador, el aforador y los demás elementos complementarios para medida de caudales se deberán colocar y mantener libres de obstáculos que puedan dificultar su observación y estarán ubicados en un lugar de fácil acceso, a cubierto del exterior mediante un recinto, caseta o arqueta si ello fuera factible. Asimismo, las instalaciones se diseñarán de forma que el personal que realice la comprobación de las mediciones pueda efectuar sus trabajos desde el exterior de las mismas.

Estas y otras consideraciones ambientales determinantes realizadas en esta fase de consultas forman parte de la presente Resolución bien incluyéndose como medidas correctoras o bien respecto de las autorizaciones necesarias previas a la ejecución del proyecto, en su caso.

Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 2/2020.

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020 de 13 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, según lo previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.

3.1.- Características del proyecto.

Se trata de una transformación de uso agrícola de secano a regadío, en una superficie de 2,359 hectáreas destinadas al cultivo de leñosos (olivar tradicional), mediante aprovechamiento de aguas subterráneas en el marco del expediente SB-5073/2019 tramitado ante la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

3.2.- Ubicación del proyecto.

La zona objeto del presente estudio se sitúa en el Término Municipal de Villahermosa, en la provincia de Ciudad Real, concretamente en la parcela 103 del polígono 37. Esta se encuentra enclavada en un entorno rural predominantemente agrícola, caracterizado por explotaciones de secano tradicional y cultivos leñosos, como el olivar.

Se constata que el proyecto se ubica en Red Natura 2000 (ZEPA ES0000158 - Área esteparia del Campo de Montiel - Sector 2 - Zona tipo B.- zona de uso compatible - Polígono poco vitícola), en área de dispersión de águila imperial y águila perdicera y zona de importancia para águila imperial, sin que se aprecie afección a estas especies.

El término municipal de Villahermosa está considerado Zona Vulnerable a la Contaminación por Nitratos por la resolución de 07-08-1988 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.

3.3.- Características del potencial impacto.

Teniendo en cuenta la extensión del impacto; su magnitud y complejidad; su probabilidad; y su duración, frecuencia y reversibilidad, no se considera necesario someter el presente proyecto a la evaluación de impacto ambiental ordinaria.

3.4.- Estudio de alternativas.

Alternativa 0: Esta opción implica mantener la situación actual, cultivo de olivar tradicional en secano. Dentro de las ventajas de esta alternativa, la principal es la ausencia total de impacto por obras. Como desventajas, podemos mencionar el bajo rendimiento de producción, riesgo de abandono del cultivo, presión económica sobre el promotor, pérdida progresiva del paisaje agrícola tradicional por abandono o sustitución, por lo que se descarta esta alternativa. Correspondiente con la no realización de actuación alguna, de manera que se mantienen intactas las condiciones del terreno y del medio ambiente.

Alternativa 1: Riego por superficie. El riego por superficie o gravedad ha sido descartado directamente porque, aunque no necesita la colocación de tuberías, ejecución de zanjas, etc., requiere un alto consumo de agua, haciéndose inviable y por tanto se ha descartado esta alternativa.

Alternativa 2: Riego por aspersión. Se caracteriza por la distribución del agua mediante tuberías a alta presión hasta los mecanismos de aspersión. Este sistema de distribución suele ser de carácter fijo, siendo, generalmente, completo el recubrimiento de la parcela, o portátil, efectuándose el riego de la parcela por sectores.

Alternativa 3: Riego localizado por goteo. En este caso el agua se distribuye en el suelo a través de orificios emisores o goteros. Suele tener un carácter fijo, pudiendo estar enterrado el sistema principal de distribución. Se incluye en este tipo la micro aspersión y similares. En nuestro caso hemos elegido como sistema de alimentación energética el uso de energía fotovoltaica. Lo que permite un funcionamiento autosuficiente y sostenible, reduciendo significativamente el consumo energético sin origen fósil y los costes operativos a medio y largo plazo, así como el impacto de las instalaciones.

La alternativa elegida, es la 3, es decir, el riego por goteo desde una captación subterránea de la que se extrae el agua mediante un sistema fotovoltaico que alimenta un grupo de bombeo de instalación permanente en la captación y operado por un variador de frecuencia (Bombeo Solar). Considerándolo como el más adecuado y sostenible para el cultivo de olivar tradicional en la zona que nos ocupa.

Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.

Las medidas contempladas por el promotor se completarán con las que a continuación se detallan, en caso de existir contradicción con las expuestas en el documento ambiental prevalecerá lo dispuesto en la presente resolución.

La presente resolución se emite exclusivamente sobre las actuaciones planteadas en el documento ambiental, cualquier actuación no recogida en este último deberá ser objeto de nueva consulta ambiental al Servicio de Medio Ambiente de Ciudad Real.

4.1.- Protección del suelo y del sistema hidrológico e hidrogeológico.

Se tendrán en consideración todas las normas urbanísticas que, en su caso, sean de aplicación, en especial el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, Reglamento de Suelo Rústico.

Se procurará no realizar el laboreo convencional en la misma dirección que la máxima pendiente (facilita la erosión). Se deben realizar labores siguiendo las curvas del nivel.

Respecto a cauces, zona de servidumbre y zona de policía, el cauce arroyo de la Cañada Grande discurre a 170 metros al este de la zona de actuación, por lo que no se prevé afección física alguna a cauces que constituyan el DPH del Estado, definido en el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), ni a las zonas de servidumbre y policía.

De acuerdo con los artículos 6 y 7 del Reglamento del DPH, los terrenos (márgenes) que lindan con los cauces, están sujetos en toda su extensión longitudinal a:

- Una zona de servidumbre de 5 metros de anchura para uso público, con los siguientes fines:
protección del ecosistema fluvial y del DPH; paso público peatonal, vigilancia, conservación y salvamento; y varado y amarre de embarcaciones en caso de necesidad.
- Una zona de policía de 100 metros de anchura medidos horizontalmente a partir del cauce (queincluye también la zona de servidumbre) en la que se condiciona el uso del suelo y las actividades que se desarrollen.

Respecto al consumo de agua, la captación de aguas subterráneas se encuentra fuera de MASb relacionada en el apéndice 4 de las Disposiciones Normativas del Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana (DHGn), aprobado por el Real Decreto 35/2023, de 24 de enero (B.O.E. nº 35, de 10/02/2023). En cualquier caso, se estaría a lo dispuesto en la correspondiente resolución sobre la tramitación de la solicitud del aprovechamiento de aguas subterráneas.

Según lo dispuesto en la Orden TED/1191/2024, de 24 de octubre, por la que se regulan los sistemas electrónicos de control de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua, los retornos y los vertidos al DPH, para el control del volumen derivado por las captaciones de agua del DPH, el titular del mismo queda obligado a instalar y mantener a su costa un dispositivo de medición de los volúmenes o caudales de agua captados realmente (contador o aforador). El contador, el aforador y los demás elementos complementarios para medida de caudales se deberán colocar y mantener libres de obstáculos que puedan dificultar su observación y estarán ubicados en un lugar de fácil acceso, a cubierto del exterior mediante un recinto, caseta o arqueta si ello fuera factible. Asimismo, las instalaciones se diseñarán de forma que el personal que realice la comprobación de las mediciones pueda efectuar sus trabajos desde el exterior de las mismas.

Respecto a vertidos al DPH, la actuación no conlleva vertidos al DPH del Estado, salvo los correspondientes retornos de riego.

Conforme a dispuesto en el artículo 253 ter del Reglamento del DPH, no tendrán la consideración de vertido de agua residual, tal como se define en el artículo 1 bis.a) de dicho Reglamento, los retornos de agua procedentes del regadío. Será objeto de regulación específica la protección de las aguas frente a la contaminación generada por la actividad agraria, sin perjuicio de aplicar el régimen sancionador del TRLA cuando dicha actividad sea causante de contaminación en las aguas continentales.

El organismo de cuenca, podrá establecer, a la vista de la incidencia de los retornos de regadío en la consecución de los objetivos ambientales de las masas de agua, requisitos complementarios a los sistemas de control efectivo de los caudales de agua utilizados y retornados al DPH, que se integrarán, en su caso, en un plan de vigilancia específico para cada aprovechamiento. Dicho plan de vigilancia tendrá por objeto el control de los caudales de agua retornados y su calidad a partir de la realización de aforos directos o de la toma de muestras en las épocas que se considere representativas del aprovechamiento, todo ello certificado por una entidad colaboradora de la administración hidráulica.

Los titulares del derecho al uso privativo del agua para riego deberán elaborar el plan cuando así lo prevea el organismo de cuenca, de acuerdo con las indicaciones concretas que éste les notifique, así como adoptar las medidas necesarias para su puesta en práctica, comunicando cualquier incidencia que pudiera suceder relacionada con el objeto de control. Asimismo, las autoridades agrarias de las comunidades autónomas podrán imponer requisitos de control en materia de enriquecimiento por nutrientes y plaguicidas de las aguas tras su aprovechamiento, que podrán incluirse en dicho plan.

Considerando que el proyecto se encuentra dentro de la zona declarada como vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario “Campo de Montiel”, deberá cumplirse lo establecido en el Programa de Actuación vigente aprobado por la Orden de 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. En todo caso, es recomendable la aplicación del Manual de Buenas Prácticas Agrarias. También deberá cumplirse la normativa vigente en materia de productos fertilizantes, en este caso, el Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes.

Anterior a la ejecución del sondeo que abastezca a la parcela de agua, se deberá solicitar la aprobación previa del proyecto de alumbramiento de aguas subterráneas ante el Servicio de Minas de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real, así como solicitud del permiso de obra correspondiente al Ayuntamiento de Villahermosa. En todo caso, para el aprovechamiento de dicho recurso, será necesario solicitar ante el Organismo de cuenca el preceptivo expediente.

Se elaborará un estudio sobre la calidad de aguas para el riego, dimensionando la red de drenaje y evaluando el riesgo de salinización y alcalinización del suelo, ponderando, en su caso, las necesidades de lavado.

Para prevenir una sobreexplotación de los recursos hídricos disponibles, se debe atender a lo dispuesto en la Orden ARM/13/12/209, de 20 de mayo, por la que regulan los sistemas para realizar el control efectivo de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del Dominio Público Hidráulico, de los retornos y los vertidos del mismo. Se deberá instalar y mantener un dispositivo de medición de volúmenes o caudales de agua captados realmente (contador o aforador); o bien acogerse a las tablas que aportan las comunidades de regantes.

Para evitar contaminaciones de aguas freáticas por fertilización abusiva se deberá cumplir el código de Buenas Prácticas Agrarias.

El programa de fertilización incluirá al menos cálculo adecuado de las necesidades de abonado de los cultivos, forma y época de aplicación. Ésta se hará atendiéndose a las limitaciones derivadas del Programa de Actuación en Zonas Vulnerables a la Contaminación por Nitratos. El término municipal de Villahermosa está considerado zona vulnerable por la resolución de 07-08-1988 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. En las operaciones de abonado de las parcelas se utilizarán los fertilizantes especificados en el Real Decreto 824/2005, de 8 de julio.

En relación a la aplicación de fitosanitarios, se emplearán aquellos que, por motivos de especificidad, tiempo de persistencia, etc., sean más recomendables. Asimismo, se adoptarán las medidas necesarias para que su utilización no suponga un riesgo para la contaminación de aguas subterráneas. Deberá llevarse un libro de registro de los productos utilizados en el que se indique la fecha, zona de aplicación, categoría de peligrosidad para las diferentes especies, nombre del producto comercial, materia activa y dosis empleada en cada aplicación. Igualmente, se realizarán revisiones de forma regular a los equipos de aplicación.

En caso de producirse efluentes de agua fuera de la parcela objeto de riego como consecuencia de una mala instalación o de un mal cálculo hidráulico, se procederá a su subsanación de modo que los terrenos adyacentes no se vean afectados. De igual modo si se detectase cualquier tipo de fuga o deterioro de las instalaciones, se procederá a su inmediata reparación.

El abastecimiento del agua será en todo caso de procedencia autorizada.

4.2.- Protección de la flora, fauna y recursos naturales.

En caso de operaciones que impliquen afección sobre vegetación natural se requerirá autorización previa de Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, conforme con la normativa vigente en materia de montes.

Los tratamientos fitosanitarios deberán realizarse con productos de bajo efecto residual. En cualquier caso, se empleará la dosis mínima recomendada por el fabricante. La puesta en regadío supone una intensificación de las prácticas agrarias, con el consiguiente aumento del uso de productos fitosanitarios y abono, así como el cambio en la composición de la comunidad de plantas arvenses presentes e introducción de otras especies específicas. Si no se realiza un uso responsable y adecuado de estos productos, pueden provocar contaminación o eutrofización de las aguas subterráneas directamente o bien por contaminación difusa.

Como medida preventiva y para evitar daños sobre la avifauna, la línea de conexión al transformador será preferentemente en soterrado y su trazado apoyará lo máximo posible sobre infraestructuras lineales existentes como caminos y evitando afectación a vegetación natural.

En caso de cualquier nueva línea eléctrica aérea de suministro privada de titularidad del promotor, esta debe cumplir con las medidas adicionales de protección establecidas en el art. 5 del Decreto 5/1999, de 2 de febrero, por el que se establecen normas para instalaciones eléctricas aéreas en alta tensión y líneas aéreas en baja tensión con fines de protección de la avifauna, así también con las contempladas en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

Los cerramientos, en caso de que los hubiera, deberán ser permeables y seguros para la fauna silvestre, cumpliendo con el artículo 34 del Decreto 242/2004, de 27-07-2004, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico que establece que los vallados y cerramientos de fincas y parcelas se deberán realizar de manera que no supongan un riesgo para la conservación y circulación de la fauna silvestre de la zona, ni degraden el paisaje. Para ello deberá satisfacer las características para cerramientos cinegéticos descritas en el artículo 91.2. del Decreto 15/2022, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de aplicación de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha.

Asimismo, debe cumplir las siguientes características:

- No podrá contar con voladizos o con visera superior.
- Se tendrá en cuenta para el diseño de ocupación de la instalación el reducir al máximo la longitud del perímetro a vallar.
- Para evitar colisiones potenciales de determinadas especies de aves contra esta infraestructura, se recomienda que se coloquen placas, cintas o balizas de colores visibles y material no degradable cada cierta distancia en el vallado,

con el fin de que puedan ser percibidas por las aves en vuelo. Para la elección del sistema de anticolisión del vallado también se tendrá en cuenta que cause el menor impacto paisajístico y visual posible. Las chapas anticolisión serán de 25 x 25 cm y se colocarán una cada 3 metros y dispuestas en dos hileras alternas con diferencia de 20 cm. de altura.
- Se recomienda que la malla a colocar sea preferentemente de tipo ganadero con medidas que mejoren los mínimos de anchura de luz y número de hilos expresados anteriormente, así como de menor altura.

Para evitar afecciones por la acometida del suministro de agua del pozo, su trazado apoyará lo máximo posible sobre infraestructuras lineales existentes como caminos y evitando afectación a vegetación natural.

La instalación de placas fotovoltaicas, se realizará preferentemente sobre cubierta, salvo causas justificadas que lo imposibiliten.

4.3.- Gestión de residuos.

Todos los residuos generados, tanto durante la fase de instalación del regadío como durante la fase de explotación, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, y del Decreto 35/2024, de 25 de julio, por el que se aprueba el Plan de Prevención y Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2023-2030.

Durante la fase de explotación, los residuos procedentes de tratamientos fitosanitarios deberán gestionarse a través de gestor autorizado en los términos que establece el Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de Envases y residuos de Envases, en particular sobre la obligación de entregar los envases vacíos de fitosanitarios a un sistema integrado de gestión y cumplir lo referido en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, en especial en lo relativo a la protección del medio acuático y el agua potable y la manipulación de los productos fitosanitarios y restos.

Además, se estará a lo dispuesto en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre de 2002, de Sanidad Vegetal, que recoge que se deben cumplir las disposiciones relativas a la eliminación de los envases vacíos de acuerdo con las condiciones establecidas y, en todo caso, con aquellas que figuren en sus etiquetas.

El almacenamiento de sustancias que conlleven riesgos de vertidos accidentales solo se hará sobre suelo que esté convenientemente impermeabilizado.

Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en su defecto, el promotor comunicará inicio de actividad para su inscripción en el Registro de Producción y Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha (pudiéndose realizar a través de la Oficina Virtual de la Consejería de Desarrollo Sostenible). En caso de cualquier incidencia como derrame accidental de combustibles o lubricantes, se actuará de forma que se restaure el suelo afectado, extrayendo la parte de suelo contaminado que deberá ser recogido y transportado por gestor autorizado para su posterior tratamiento. Tampoco deberán realizarse vertidos de materiales de obra, residuos sólidos urbanos, residuos no inertizados o de dudosa caracterización, o cualquier otro elemento en el entorno de actuación. Los residuos generados en la fase de ejecución se adecuarán a lo establecido en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

4.4.- Protección contra incendios forestales.

Durante la realización de las obras, y en la fase de explotación, se tendrá en cuenta la normativa de prevención de incendios forestales en vigor, y en particular las medidas encaminadas a la prevención de incendios forestales durante la época de peligro alto establecidas en la Orden de 16 de mayo de 2006, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regulan las campañas de prevención de incendios forestales (modificada por la Orden de 26/09/2012, de la Consejería de Agricultura y por la Orden 198/2022, de 14 de octubre, de la Consejería de Desarrollo Sostenible), o en la normativa que la sustituya.

Se cumplirá lo establecido en la Ley 3/2008, de 12 de junio de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha.

Preferentemente no se realizarán labores durante los meses de julio y agosto. En caso justificado de tener que realizar obra durante esta época, deberá obtenerse la correspondiente autorización para excepción de limitación para utilización de maquinaria y equipos en los montes y áreas rurales por incendios forestales:

https://www.jccm.es/tramites/1007597

Los restos procedentes de las cortas y desbroces de vegetación deberán ser retirados del monte, en el menor tiempo posible, no debiendo quedar ningún residuo en el comienzo de la época del peligro alto. Para la eliminación mediante quema deberá obtenerse autorización previa en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, quedando este sistema prohibido en época de riesgo alto.

4.5.- Protección contra el ruido.

A fin de cumplir con la normativa vigente respecto a los niveles de emisión de partículas a la atmósfera y con el fin de minimizar la producción y dispersión del polvo generado durante las obras y durante la explotación de las actividades a implantar, se estará a lo dispuesto por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.

Los niveles de ruido generados durante las obras y el funcionamiento de las instalaciones deben cumplir lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, reglamentos de desarrollo y ordenanzas municipales.

Los motores de extracción de agua se deberán dotar del sistema que minimicen el ruido a niveles que no molesten a la fauna presente en la zona. En este sentido, se sugiere la conveniencia de valorar la utilización de bombas eléctricas autosustentables, como las alimentadas por placas fotovoltaicas en lugar de motores diésel, con objeto se minimizar el ruido y mejorar la sostenibilidad ambiental.

4.6.- Protección de infraestructuras.

En cualquier caso, la instalación respetará los caminos de uso público, vías pecuarias, cauces públicos y otras servidumbres que existan que serán transitables de acuerdo con sus normas específicas y el Código Civil.

4.7.- Patrimonio histórico, artístico y arqueológico.

Los terrenos afectados por el proyecto sometido a evaluación ambiental, no se incluyen dentro de los ámbitos de protección o prevención arqueológica definidos en el Inventario de Patrimonio Cultural

No obstante lo anterior, en el caso de aparición de restos arqueológicos y/o paleontológicos, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, debiendo paralizar las obras y comunicar el hallazgo en un plazo no superior a 48 horas a la Administración o a los Cuerpos de Seguridad del Estado. El incumplimiento de este deber de comunicación es causa de infracción administrativa sancionable conforme a lo dispuesto en los artículos 72 y siguientes de la Ley 4/2013.

4.8.- Desmantelamiento y cambio de titular.

Una vez finalizada la actividad de forma permanente, en caso de desmantelarse las instalaciones, se retirarán todos los restos de material, hormigón, residuos o tierras sobrantes a vertederos adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán los terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza. El desmontaje y la restauración deberán realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad y deberá ponerse en conocimiento del Servicio de Medio Ambiente de esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real.

Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento de los órganos sustantivo y ambiental.

Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.

De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del informe de impacto ambiental.

El promotor remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o de las medidas correctoras y compensatorias establecidas, tanto en esta resolución como en el documento ambiental redactado por el promotor. Este informe incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto, y se presentarán ante el órgano sustantivo, y durante los 3 primeros años, entre el 1 de enero y el 31 de marzo comenzando al año siguiente al de la campaña de seguimiento efectuada. En función de dicho informe, podrá prorrogarse su entrega en años sucesivos si el Servicio de Calidad Ambiental de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real lo estimara necesario.

El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano sustantivo.

El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la presente resolución.

Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo, que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento al órgano sustantivo.

Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando a disposición de los órganos de inspección y vigilancia (órgano sustantivo y órgano ambiental).

El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:

- Cuaderno de explotación.
- Control del volumen extraído conforme a la Resolución de Autorización de Concesión emitido por CHG.
- Control del estado de equipos de riego en parcelas y elementos accesibles de las redes de riego, reparando aquellos que se encuentren en mal estado o por los que se produzcan pérdidas de agua.
- Control sobre la aplicación del programa de actuación en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos.
- Control de la correcta gestión de los envases de productos fitosanitarios y de los restos de plaguicidas en suelos y aguas subterráneas.
- Control de la correcta gestión de los residuos producidos.
- Control de la contaminación acústica.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Control de las condiciones impuestas en el apartado cuarto, con respecto a las medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.

Sexto. Documentación adicional

La documentación que deberá disponer el promotor, previo al inicio de la actividad, es la siguiente:

- Autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para la concesión de aprovechamiento de aguas.
- En caso de afección a vegetación, fauna, etc., deberán contar con la preceptiva autorización de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, conforme con la normativa vigente en materia de Conservación de la Naturaleza, Montes e incendios forestales.
- Programa de seguimiento y/o vigilancia ambiental.
- Informe del Ayuntamiento de Villahermosa sobre la compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico.
- Cualquier obra o actuación que afecte al Dominio Público, la Zona de Servidumbre o la Zona de Protección de infraestructuras y equipamientos deberá contar con la autorización del órgano competente.

Séptimo. Valoración final

Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, en virtud del Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible; en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 24/05/2024, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se delegan competencias en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y conforme a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, resuelve que el proyecto de referencia no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que figuran en la documentación presentada por el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden del presente informe de impacto ambiental.

Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la Consejería de Desarrollo Sostenible (https://neva.jccm.es/nevia/), tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

El presente informe de impacto ambiental, de carácter preceptivo y determinante según la Ley 2/2020, art. 4.3, perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación, salvo que se acuerde la prórroga de su vigencia en los términos previstos en el artículo 55 de la ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha. En el caso de perder su vigencia, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto. En defecto de regulación específica, se entenderá por inicio de la ejecución del proyecto cuando, una vez obtenidas todas las autorizaciones que sean exigibles, hayan comenzado materialmente las obras o el montaje de las instalaciones necesarias para la ejecución del proyecto o actividad y así conste a la Administración. A los efectos previstos en este apartado, el promotor de cualquier proyecto o actividad sometido a evaluación de impacto ambiental deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución de dicho proyecto o actividad. El promotor podrá solicitar la prórroga de la vigencia del informe de impacto ambiental antes de que transcurra el plazo de cuatro años previsto en el artículo 54.4. La solicitud formulada por el promotor suspenderá este plazo (Ley 2/2020, art. 55.1).

De conformidad con el artículo 54.5 de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno, sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de autorización del proyecto, en su caso.

Cualquier cambio o ampliación del proyecto evaluado será objeto de consulta ambiental sobre la necesidad o no de nuevo procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

De las inspecciones llevadas a cabo por el órgano sustantivo o por el órgano ambiental, o si se comprueba que surgen efectos perjudiciales para el medio ambiente no previstos, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones y condiciones previstas, en función de una mejor consecución de los objetivos de esta Resolución. Estas modificaciones tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos administrativos.

Por último, y de conformidad con el artículo 56 de la Ley 2/2020, el órgano sustantivo, en el plazo más breve posible, y en todo caso antes de los quince días hábiles desde que adopte la resolución del procedimiento de autorización del proyecto, en su caso, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, para su publicación, un extracto del contenido de dicha decisión. Asimismo, publicará en su sede electrónica el contenido de esta decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y las condiciones que eventualmente la acompañen, los principales motivos y consideraciones en los que se basa la decisión, incluida la información recabada mediante las consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas y cómo esa información se ha incorporado o considerado, y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se haya publicado este informe de impacto ambiental.

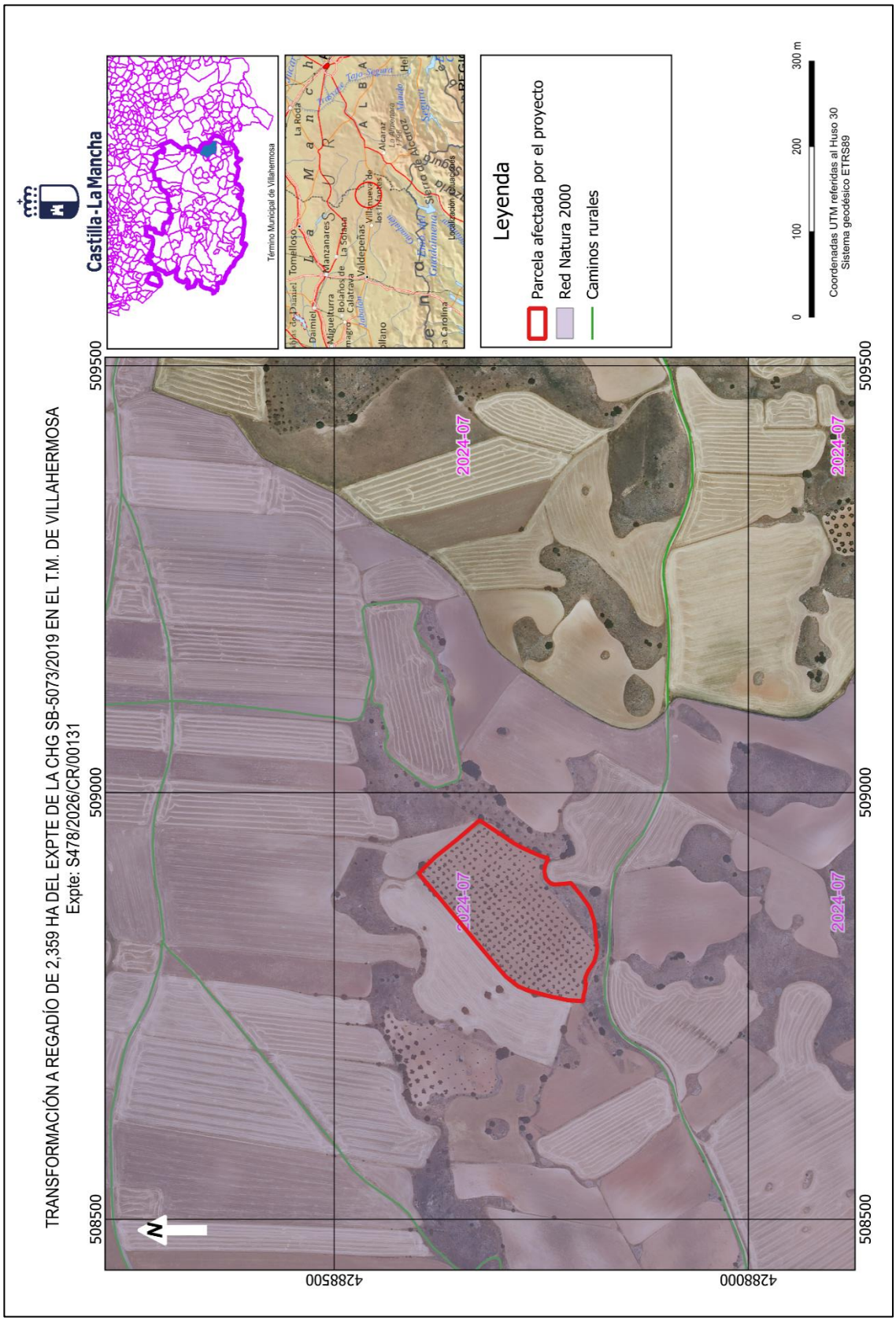
Este Informe no exime al promotor de contar con el resto de autorizaciones administrativas de otros organismos oficiales que fuesen necesarias de acuerdo con la legislación sectorial.

Se adjunta documento gráfico como anexo.

Ciudad Real, 19 de octubre de 2026

El Delegado Provincial
AGUSTÍN ESPINOSA ROMERO

ANEXO:


TRANSFORMACIÓN A REGADÍO DE 2,359 HA DEL EXPTE DE LA CHG SB-5073/2019 EN EL T.M. DE VILLAHERMOSA
Expte: S478/2026/CR/00131
Castilla-La Mancha
Término Municipal de Villahermosa
Leyenda
Parcela afectada por el proyecto
Red Natura 2000
Caminos rurales
0
100
200
300 m
Coordenadas UTM referidas al Huso 30
Sistema geodésico ETRS89
N
508500
509000
509500
4288500
4288000
2024-07